

PseudoAI Privacy- en gegevensverwerkingsaddendum

1. Doel van dit Addendum

Dit Addendum beschrijft hoe PseudoAI wordt gebruikt binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke. Het verduidelijkt de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen met betrekking tot persoonsgegevens en andere gevoelige informatie.

Dit Addendum vormt een aanvulling op de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Dit Addendum moet worden gelezen in samenhang met de PseudoAI Privacyverklaring, beschikbaar op <https://pseudoai.nl/privacyverklaring>. De Privacyverklaring beschrijft de algemene privacypraktijken van PseudoAI. Dit Addendum regelt de verwerkingsafspraken die van toepassing zijn op de relatie tussen PseudoAI en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer dit Addendum en de Privacyverklaring elkaar tegenspreken voor verwerking namens de Verwerkingsverantwoordelijke, prevaleert dit Addendum.

2. Definities

AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gevoelige informatie: persoonsgegevens, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en andere informatie die door de Verwerkingsverantwoordelijke als beschermd is aangemerkt.

PseudoAI: de softwareoplossing die door PseudoAI wordt geleverd.

3. Implementatiemodel

PseudoAI wordt standaard geïnstalleerd binnen de infrastructuur van de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan onder meer omvatten:

- de eigen datacenters van de Verwerkingsverantwoordelijke;
- private-cloudomgevingen;
- public-cloudomgevingen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd;
- hybride omgevingen.

Documenten, prompts, bestanden en andere gegevens blijven binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke zelf besluit gegevens naar externe systemen te verzenden.

4. Rollen van de partijen

PseudoAI levert software waarmee persoonsgegevens en andere gevoelige informatie kunnen worden:

- gedetecteerd;
- geclassificeerd;
- gemarkeerd;
- gemaskeerd;
- gepseudonimiseerd.

PseudoAI bepaalt niet:

- welke gegevens worden verwerkt;
- waarom gegevens worden verwerkt;
- welke gegevens met AI-systemen worden gedeeld;
- welke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Deze beslissingen worden uitsluitend door de Verwerkingsverantwoordelijke genomen.

5. Verwerkingsactiviteiten van de software

Namens de Verwerkingsverantwoordelijke kan de software onder meer:

- tekst analyseren;
- persoonsgegevens identificeren;
- beschermde termen identificeren;
- classificaties uitvoeren;
- waarschuwingen genereren;
- maskering toepassen;
- pseudonimisering uitvoeren;
- auditinformatie genereren.

Deze activiteiten vinden plaats binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke.

6. Geen standaardtoegang tot persoonsgegevens

Binnen het standaardimplementatiemodel heeft PseudoAI geen toegang tot persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

PseudoAI ontvangt geen documenten, prompts of datasets, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden.

7. Organisatiespecifiek beleid

De Verwerkingsverantwoordelijke kan aanvullende regels voor detectie, classificatie en maskering configureren. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

- vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
- juridische dossiers;
- strategische informatie;
- financiële informatie;
- interne projectnamen;
- organisatiespecifieke beschermde termen;
- andere gevoelige informatie.

8. Aanvullende controlelaag

PseudoAI is ontwikkeld als aanvullende controlelaag.

PseudoAI ondersteunt gebruikers bij het herkennen van risico's, maar vervangt niet:

- menselijke beoordeling;
- privacygovernance;
- informatiebeveiligingsbeleid;
- juridische beoordeling;
- DPIA-processen.

9. Beperkingen van detectie

De detectie van persoonsgegevens en gevoelige informatie is afhankelijk van:

- context;
- taalgebruik;
- spelling en schrijfwijze;
- documentstructuur;
- configuratie;
- beschikbare detectieregels.

PseudoAI garandeert niet dat alle persoonsgegevens of gevoelige informatie worden geïdentificeerd, gemarkeerd of gemaskeerd.

10. Verantwoordelijkheden van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor:

- de rechtmatigheid van de verwerking;

- het vaststellen van passend privacybeleid;
- het vaststellen van detectiebeleid;
- het geven van instructies aan gebruikers;
- het selecteren van externe systemen;
- naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Verantwoordelijkheden van eindgebruikers

Gebruikers blijven verantwoordelijk voor het uitvoeren van een redelijke eindcontrole voordat informatie met externe systemen wordt gedeeld.

PseudoAI ondersteunt deze controle, maar neemt deze verantwoordelijkheid niet over.

12. Gebruik van externe AI-systemen

PseudoAI kan worden gebruikt in combinatie met externe AI-systemen. Voorbeelden hiervan zijn:

- ChatGPT;
- Microsoft Copilot;
- Gemini;
- Claude;
- andere AI-oplossingen.

De beslissing om dergelijke systemen te gebruiken wordt uitsluitend door de Verwerkingsverantwoordelijke genomen.

PseudoAI is niet verantwoordelijk voor de verwerking die binnen deze externe systemen plaatsvindt.

13. Technische en organisatorische maatregelen

PseudoAI ondersteunt passende beveiligingsmaatregelen, waaronder:

- TLS-versleuteling;
- rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC);
- logging;
- monitoring;
- beheer van secrets;
- patchbeheer;
- kwetsbaarheidsbeheer;
- incidentrespons;
- auditmogelijkheden.

De Verwerkingsverantwoordelijke blijft zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke toepassing van deze maatregelen binnen de eigen omgeving.

14. Ondersteuning en onderhoud

Als ondersteuning of onderhoud toegang tot persoonsgegevens vereist, vindt deze toegang uitsluitend plaats:

- op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke;
- voor een specifiek doel;
- voor een beperkte periode;
- met passende beveiligingsmaatregelen.

15. Rol als verwerker bij ondersteuning

Krijgt PseudoAI in verband met ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden toegang tot persoonsgegevens, dan treedt PseudoAI voor die activiteiten op als verwerker in de zin van artikel 28 AVG.

Deze rol is beperkt tot de betreffende activiteiten.

16. Vertrouwelijkheid

Iedere persoon die namens PseudoAI toegang kan verkrijgen tot persoonsgegevens is gebonden aan passende geheimhoudingsverplichtingen.

17. Inbreuken in verband met persoonsgegevens

PseudoAI kan tijdens ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Doet zich met betrekking tot die gegevens een beveiligingsincident voor, dan stelt PseudoAI de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte.

18. Audit en transparantie

Op verzoek verstrekt PseudoAI redelijke informatie over:

- beveiligingsmaatregelen;
- privacymaatregelen;
- ondersteuningsprocessen;
- implementatiemodellen.

19. Aansprakelijkheid

De Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat de detectie van persoonsgegevens technisch afhankelijk is van context, configuratie en de beschikbare detectiemethoden.

Het niet detecteren van specifieke persoonsgegevens vormt op zichzelf geen tekortkoming in de levering van de Diensten.

20. Beëindiging

Na beëindiging van de overeenkomst verwijdt of retourneert PseudoAI alle persoonsgegevens die zij in verband met ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden heeft ontvangen, tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen.

Bijlage A - Samenvatting van rollen en verantwoordelijkheden

PseudoAI:

- levert software voor detectie en pseudonimisering;
- ondersteunt de bescherming van privacy;
- heeft standaard geen toegang tot gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

- bepaalt de doeleinden en middelen van de verwerking;
- bepaalt welke gegevens worden verwerkt;
- bepaalt welke AI-systemen worden gebruikt;
- blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking.

Eindgebruikers:

- beoordelen de resultaten;
- voeren een eindcontrole uit;
- beslissen welke informatie wordt gedeeld.